

אוגדן תנאי שירות

## פרק 8 – משמעת

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

8.1 משמעת בעבודה 8.2 חוק הרשויות המקומיות – משמעת 8.3 בית דין אזורי למשמעת 8.4 תהליכי השעיית עובד מעבודה 8.5 רכיבי שכר וזכויות נלוות לעובד בתקופת השעיה

### 8.1 משמעת בעבודה

## 8.1.1 חובות העובדים והרשות, ושמירת המשמעת בעבודה

על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים עליו בנאמנות, ובמלא כושר עבודתו. על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, ולא להיעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו.

## 8.1.2 היחסים בין הוועד והרשות המקומית

מחובותיו של ועד העובדים לסייע לרשות בקיום המשמעת בעבודה וביצירת יחסים הוגנים בינה לבין העובדים. מחובתה של הרשות לסייע לוועד העובדים בהגנתו על העובד מפני יחס בלתי צודק אליו או מפני פגיעה בעובד בשעת מילוי תפקידו. ועד העובדים יטפל בכל העניינים המקצועיים של העובד ואינו רשאי להתערב בעניינים אדמיניסטרטיביים.

### 8.2 חוק הרשויות המקומיות – משמעת

להלן נוסח מלא ומעודכן: **חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978 \* הגדרה 1.** בחוק זה, "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים. **הקמת בתי דין 2.** (א) יוקמו בתי דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שתפקידו לשפוט את עובדי הרשויות המקומיות על עבירות משמעת לפי חוק זה (להלן - בית הדין). (ב) (בטל) **מינוי חברי בתי דין 3.** (א) חברי בית הדין יהיו עובדי הרשויות מקומיות, שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הפנים, ימנה אותם מתוך שלוש רשימות, והן: (1) רשימת העובדים הכשירים להתמנות שופטי בית משפט שלום, שערך שר המשפטים; (2) רשימה שהגישה מועצות הרשויות המקומיות; (3) רשימה שהגיש ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות המקומית; לא הגיש ארגון העובדים רשימה כאמור תוך חדשיים מיום שנמסרה לו דרישה לעשות כן, ימונו חברים לבית הדין מתוך כלל עובדי הרשויות המקומיות. (ב) (בטל). (ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בצו את המספר המינימלי של העובדים המוצעים לחברי בית הדין בכל אחת מהרשימות לפי סעיף זה; פחת מספר המוצעים ברשימת פלוגת מהמינום שנקבע לה, והרשאי להגישה לא השלים אותה תוך 60 יום מיום שנמסרה לו דרישה לעשות כן, רשאי שר המשפטים להשלים את הרשימה. (ד) לענין סעיף זה, "עובד" - לרבות הזכאי לקצבת פרישה מרשות מקומית שטרם מלאו לו שבעים שנה וטרם מלאו לו חמש שנים מיום יציאתו לקצבה. **תקופת המינוי 4.** (א) מינויו של חבר בית הדין יהיה לתקופה של חמש שנים, אולם מי שתמה תקופת מינויו מותר לחזור ולמנותו. (ב) חבר בית הדין שהחל לדון בענין פלוגי תוך תקופת מינויו, רשאי לסיימו גם לאחר שתמה תקופה זו. **אב בית דין 5.** (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הפנים, ימנה לכל בית הדין אב בית דין וממלא מקומו מבין חברי בית הדין שנתמנו לפי סעיף 3(א). (ב) שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים רשאי למנות כחבר בית הדין, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, מי שאינו עובד רשות מקומית ולא נתמנו לפי סעיף 3, ובלבד שנתמלא בו שני אלה: (1) הוא כשיר להתמנות שופט בית משפט שלום. (2) המליצו עליו הן ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות והן הארגון המייצג את המספר הגדול של רשויות מקומיות. **פרסום 6.** המינויים של חברי בית הדין, אבות בתי הדין וממלאי מקומם יפורסמו ברשומות. **הרכב צוותי בתי-הדין 7.** (א) בית דין ידון בצוותים של שלושה שימנה אב בית הדין לכל דיון בענין פלוגי; בכל צוות יהיה חבר אחד מכל אחת משלוש הרשימות הנזכרות בסעיף 3, ובלבד שבדיון בבית דין אזורי לא ימונה לצוות חבר בית הדין שהוא עובד של הרשות שהנאשם עובד בה. (ב) אב בית הדין ימנה את היושב-ראש לכל צוות; נמנה אב בית הדין עצמו עם הצוות - יהיה הוא היושב-ראש. (ג) נעדר משיבה חבר צוות של בית הדין, למעט יושב ראש, יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני שני חברי הצוות הנותרים אם הסכים לכך הנאשם, זולת אם יושב ראש הצוות לדחות את הדיון. (ד) חבר צוות של בית הדין שנפטר או שכהונתו נפסקה או שהועבר מכהונתו או שאב בית הדין קבע, לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם לענין זה, כי החבר נעדר לעתים תקופות משיבות בית הדין, או שלא יוכל להמשיך ולהשתתף בישיבות בית הדין, רשאי אב בית הדין למנות לצוות חבר אחר במקומו; הצוות האחר רשאי להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע הצוות הקודם ורשאי הוא, לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם לענין זה, לנהוג בראיות שגבה הצוות הקודם כאילו גבה אותן בעצמו, או לחזור ולגבותן כולן או מקצתן. **הפסקת הכהונה 8.** (א) חדל חבר בית הדין, שלא מחמת יציאה לקצבה, להיות עובד הרשות המקומית שבה עבד כשנתמנה, או מלאו לו שבעים שנה, תיפסק כהונתו כחבר בית הדין; אולם רשאי הוא,

באישור אב בית הדין, לסיים את הדיון בענין פלוני שהחל בו לפני הפסקת כהונתו. (ב) חבר בית הדין שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, רשאי שר המשפטים, אם לדעתו אין שה ראוי שימשיך בכהונתו כחבר בית הדין, להעבירו מכהונתו בבית הדין, לאחר שנתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו או לפני מי שהסמיך לכך. **עבירות משמעת 9.** עובד רשות מקומית שעשה אחת מאלה אשם בעבירת משמעת: (1) עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית; (2) לא קיים את המוטל עליו כעובד הרשות המקומית על פי חוק, תקנה, נוהג, הוראה כללית או הוראה מיוחדת שניתנה לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור; (3) התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומית; (4) התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו; (5) השיג את מינוי כעובד הרשות המקומית במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים; (6) הורשע על עבירה שיש עמה קלון; (7) עובד שדרגתו אחת מארבע הדרגות בדירוג שאליו הוא שייך - היה חייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לענין זה, "חוב סופי" - זכהגדרתו בסעיף 120(10) לפקודת העיריות; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי חוב כאמור שלא שולם בתקופה בה לא שילמה הרשות המקומית לעובד את שכרו; (8) ערך חיפוש, ביצע עיכוב או נכנס לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב, או השתמש בכוח כלפי אדם, במסגרת מילוי תפקידו, בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר, מעבר למידה הנדרשת או בניגוד להנחיות שקיבל ממשטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין. **מינוי תובע 10.** ראש רשות מקומית ימנה אדם לקבלת קובלנות ולתביעות לבית הדין נגד עובדי אותה רשות מקומית הנאשמים בביצוע עבירות משמעת לפי חוק זה (להלן - תובע); המינוי יכול שיהא כללי או לצורך ענין מסוים. **קובלנה 11.** ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לכך או היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש לתובע קובלנה על עבירת משמעת שעבר עובד הרשות המקומית. **מינוי חוקרים 12.** ראש רשות מקומית רשאי למנות לענין חוק זה חוקרים שיפעלו לפי הוראות התובע; המינוי יכול שיהא כללי או לצורך ענין מסוים; לא נתן התובע לחוקר הוראה לענין פלוני, רשאי ראש הרשות המקומית לתיתה. **סמכויות חקירה 13.** בענינים שהם בסמכות של בית הדין יהיו לתובעים ולחוקרים הסמכויות שאפשר להעניקם לפי סעיף 2 לפקודת הפחצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לאותה פקודה יחול על חקירות של תובעים או חוקרים מכוח סמכויות אלה, בשינויים המחויבים לפי הענין. **הגשת תובענה 14.** (א) ראה התובע שיש בקובלנה ובחומר החקירה ראיות מספיקות לכאורה לאישום עובד רשות מקומית בעבירת משמעת, רשאי הוא להגיש נגדו תובענה לבית הדין; החליט התובע שלא להעמיד את העובד לדיון רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך לחייב לעשות כן. (ב) כתובענה כאמור בסעיף קטן (א), מותר להאשים בעבירת משמעת אף אם לא צוינה בקובלנה. **שמירת סמכות של ראש רשות מקומית 15.** אין בהוראות סעיפים 10 עד 14 למנוע ראש רשות מקומית מלהתרות או לנזוף בעובד על מעשה או מחדל שיש בו משום עבירת משמעת; התראה או נזיפה כאמור לא יראוה כאמצעי משמעת לענין סעיף 19. **החלת הוראות חוק ועדת חקירה 16.** בכפוף לאמור בסעיף 22 יהיו לבתי הדין כל הסמכויות הנתונות לוועדות חקירה לפי סעיפים 8 עד 11 ו- 27(ב) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט - 1968. **אמצעי משמעת 17.** בית דין מוסמך החליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה: (1) התראה; (2) נזיפה; (3) שלילת זכויות הוותק, כולן או מקצתן, הכל לתקופה שיקבע; (4) הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע; (5) הפקעת משכורת עד החלק השישי ממנה לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים; (6) העברה - בתיאום עם ראש הרשות המקומית - למשרה אחרת, בהגבלת זמן או ללא הגבלה; (7) פסילה, לאחר העברה כאמור בפסקה (6), למילוי תפקידים מסוימים, במידה ולתקופה שיקבע; (8) פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים; ורשאי הוא להורות על תשלום פיצויי הפיטורים שנשללו, כולם או מקצתם, כפי שיחליט, למי שהעובד חייב בפרנסתם; (9) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסוימים ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות, לצמיתות או לתקופה שיקבע; (10) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, לעבודה ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות, לצמיתות או לתקופה שיקבע; (11) בצירוף לאמצעי משמעת אחר - פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין. **השבה 17א.** בעת הטלת אמצעי משמעת כאמור בסעיף 17 או בסמוך לאחר מכן, רשאי בית הדין להודות, לאחר ששמע את טענות בעלי הדין לענין זה, כי על הנאשם להחזיר למעבידו את מה שהשיג על ידי מעשיו נושא התובענה, או את תמורתם, ושהמעביד זכאי להם, בשיעור שלא יעלה על שש משכורות חודשיות של העובד; התמורה תיגבה בדרך של ניכוי ממשכורתו, מקצבתו או מפיצויי פיטוריו או בדרך שבה נגבה קנס שהטיל בית משפט בהליך פלילי, בסכום אחד או בשיעורים, הכל כפי שיקבע בית הדין, ובלבד שאם תוגש על ידי הרשות המקומית תביעה אזרחית לענין זה, יקוזז ממנה הסכום שבית הדין הורה עליו כאמור. **פיטורים על תנאי 18.** (א) החליט בית הדין לפטר עובד, רשאי הוא להורות בגזר הדין שהפיטורים יהיו על תנאי; מי שנידון לפיטורים על תנאי לא ישא את ענשו אלא אם עבר - תוך תקופה שנקבעה בגזר דין ואשר לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי) - אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בגזר הדין והורשע בשל עבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה. (ב) תקופת התנאי תתחיל מיום גזר הדין זולת אם הורה בית הדין אחרת. (ג) קביעת העבירה הנוספת לפי סעיף קטן (א) יכול שתהיה בציון עבירה לפי סעיף 9 או בציון סוג של מעשים או מחדלים או בפירוט מעשים או מחדלים מסוימים. (ד) הטיל בית הדין עונש של פיטורים על תנאי, רשאי הוא בנוסף על כך להטיל על העובד גם אחד או אחדים מאמצעי המשמעת המפורטים בסעיף 17 (1) עד (7) ולפרסם את החלטתו כאמור בסעיף 17 (11). **אין מענישים פעמיים על עבירה אחת 19.** לא ינקוט נגד עובד רשות מקומית אמצעי משמעת על עבירת משמעת אחת יותר מפעם אחת. **החלת הוראות חוק שירות המדינה (משמעת) 20.** בכפוף להוראות חוק זה יחולו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג - 1963 (להלן - חוק המשמעת), למעט סעיפים 19 עד 30, על עובדי הרשויות המקומיות, על חברי בתי הדין ועל ההליכים בבתי הדין, וסמכויות בית הדין יהיו כסמכויות בית הדין למשמעת לפי חוק המשמעת, הכל בשינויים ובתיאומים שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ובשינויים אלה: (1) במקום האמור בסעיף 47(א), (א1), (ב), (ה), ו- (ה1) בחוק המשמעת, לענין סמכות ראש הרשות המקומית ובית הדין להשעות עובד שהחלה נגדו

חקירה פלילית, או שהוגש נגדו כתב אישום, יחולו הוראות אלה: (א) החלה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד רשות מקומית, בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו, ראשי ראש הרשות המקומית, לאחר שהתייעץ עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית, להשעות את העובד לתקופה שלא תעלה על 45 ימים; בית הדין ראוי להורות על הארכת תקופת ההשעה, לפי בקשת ראש הרשות המקומית, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים. (ב) הוגש כתב אישום נגד עובד רשות מקומית, ראשי בית הדין, לבקשת ראש הרשות המקומית, להורות על השעיית העובד, אם נוכח בית הדין כי בנסיבות הענין מדובר באישום בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין העובד ראוי להמשיך לשמש בתפקידו; השעה כאמור תחמשך לא מעבר לחמישה עשר ימים מיום גמר ההליכים בכתב האישום, ואולם אם הוגשה קובלנה נגד העובד על עובדות שעלו במהלך החקירה הפלילית או הדיון בבית המשפט בתוך חמישה עשר הימים האמורים, תימשך ההשעה לא מעבר לגמר ההליכים המשמעתיים; (ג) (1) הוגש כתב אישום נגד עובד רשות מקומית, אשר במסגרת עבודתו אחראי על קטין או חסר ישע, בחשד לביצוע עבירות מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע אשר עליו הוא אחראי או היה אחראי במסגרת עבודתו, יודיע ראש הרשות המקומית על כך לבית הדין למשמעת מיד לאחר שנודע לו הדבר; (2) בית הדין ל משמעת יקים דיון במעמד הצדדים בענין השעיית העובד, בהקדם האפשרי לאחר שקיבל השעיית העובד, בהקדם האפשרי לאחר שקיבל את הודעת ראש הרשות המקומית כאמור בפסקה משנה (1) או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו; (3) מצא בית הדין למשמעת שהוגש כתב אישום כאמור בפסקה משנה (1), יורה על השעיית העובד לתקופה כאמור בפסקה משנה (ב) סיפה, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להשעות ובכללם האפשרות להעבירו לעבודה אחרת כאמור בסעיף 47(ד) לחוק משמעת, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע שעליו הוא אחראי במסגרת עבודתו, לרשות במסגרת עבודה אחרת שאליה הועבר, בשל אי-השעייתו, והכל לאחר שנתן לעובד הזדמנות להביא לפניו את טענותיו; (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהסמכות להשעות עובד לפי פסקת משנה (1)(א), או לפי סעיף 48 לחוק המשמעות; (5) בפסקת משנה זו, "אחראי על קטין או חסר ישע", "חסר ישע" ו"עבירות מין או אלימות חמורה" - כהגדרתם בסעיף 47(א1)(5) לחוק המשמעת; (2) בבקשות לפי פסקה (1) ידון אחד מאלה: אב בית הדין, ממלא מקומו, או חבר בית הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שאב בית הדין הסמיכו לכך; (3) עובד שהושעה לפי הוראות פסקה (1), ראשי לפנות לבית הדין למשמעת בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה על השעייתו בבקשה להפסיק את ההשעה; החליט בית הדין לדחות את הבקשה ראשי העובד לפנות כאמור אחת לתשעה חודשים החל ממועד דחיית הבקשה, אך אם לא התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות.

**בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות סדרי הדין** 21. שר הפנים יקבע בתקנות את מקום מושבו וסדרי ניהולו והחזקתו של בתי הדין, שכרם וכפיתותם של העובדים בו ושל מי שהתמנה לפי סעיף 5, וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך בין הרשויות המקומיות. **סדרי הדין** 22. שר המשפטים יקבע בתקנות את הליכי ההעמדה לדין לפני בתי הדין ואת סדרי הדין בו. **ביצוע החלטות בית-הדין** 23. (א) אמצעי משמעת שהחליט עליו בית דין לא יבוצע אלא לאחר שנמסר לידי העובד העתק מאושר על ההחלטה ולאחר שחלפה תקופת הערעור, הוגש ערעור, לא תבוצע ההחלטה אלא לאחר שנמסר לעובד העתק מאושר של פסק הדין בערעור. (ב) החליט בית דין לפטר עובד או להעבירו למשרה אחרת, ראשי הוא להורות בהחלטתו על ביצוע מ"יד אם ראה שחומרת העבירה מצדיקה זאת. (ג) שר הפנים ראשי לקבוע בתקנות הוראות בדבר ביצוען של החלטות בית הדין בידי הרשויות המנוגעות בדבר. **ערעור על החלטת בית-הדין** 24. (א) פסק דין של בית דין ניתן לערעור של העובד ושל התובע, לפני שופט של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין, לא יאוחר מהיום השלושים לאחר שניתן פסק הדין, אם ניתן בפני המערער, או לאחר שהומצא לו העתק ממנו, אם ניתן שלא בפניו. (ב) החליט בית הדין על ביצוע מ"יד של פטורים או על העברה מ"יד למשרה אחרת כאמור בסעיף 23(ב), ראשי שופט בית המשפט המחוזי כאמור בסעיף קטן (א), על פי בקשת העובד, לעכב את הביצוע עד להחלטה בערעור, ואם כבר פוטר העובד או הועבר כאמור לפי ההחלטה - להורות על החזרה למשרתו; נתן השופט החלטה לפי סעיף זה, ראשי הוא גם לצוות על השעיית העובד מתפקידו. (ג) החליט השופט לבטל החלטה בדבר פטורי עובד או בדבר העברתו למשרה אחרת, יהיה הביטול, לכל דבר, בר תוקף למפרע מיום ביצוע הפטורים או ההעברה. (ד) בבואו להכריע בערעור ראשי השופט לעשות אחת מאלה: (1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את פסק הדין או לבטלו ולתת אחר במקומו, או להחזיר את הדין עם הוראות לבית הדין; (2) לדחות את הערעור; (3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שבית הדין היה מוסמך לתיתה. (ה) השופט ראשי לדחות ערעור אף אם קיבל טענה שנטענה, אם היה סבור כי לא נגרם עיוות דין. (ו) לענין הערעור, הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק הדין. (ז) שר המשפטים ראשי לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערעור וכן בבקשות לעיכוב ביצוע והחזקה למשרה לפי סעיף זה. **תיקון פקודת העיריות** 25. (א) בסעיף 171 לפקודת העיריות - (1) המלים "ובאישור הממונה" - יימחקו; (2) בפסקה (1), אחרי "לפטור" יבוא "שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח - 1978"; (3) במקום פסקה (2) יבוא: "(2) על פי החלטת בית דין למשמעת לפי החוק האמור בפסקה (1)". (ב) בסעיף 184 לפקודת העיריות, פסקה (2) - בטלה. **ביצוע ותקנות** 26. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא ראשי להתקין תקנות בכל ענין המנוגד לביצועו. **תחילה** 27. תחילתו של חוק זה ששה חודשים מיום פרסומו. **הוראות מעבר** 28. (א) חוק זה לא יחול על ביצוע החלטה סופית אשר לפני תחילתו ניתנה בבית דין למשמעת של עובדי רשות מקומית שהיה קיים אותה שעה, והליכים שהיו תלויים ועומדים לפני בית דין כאמור, ימשיכו בהם, ויבצעו החלטות שניתנו בהם, כאילו חוק זה לא נתקבל. (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) יחול חוק זה גם על עבירות משמעת שנעברה לפני תחילתו, ובלבד שניתן היה להעמיד עובד לדין משמעתי בשל עבירה זו גם בשעת ביצועה. \*נתקבל בכנסת ביום ו' בתמוז תשל"ח (11 ביולי 1978); הצעת החוק ודברי הספר פורסמו בה"ח 1176, תשל"ח, עמ' 221.

### 8.3 בית דין אזורי למשמעת

## 8.4 תהליכי השעיית עובד מעבודה

1. עובד שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות, ראשי ראש הרשות המקומית, בהתייעצות עם ועדה שמינתה מועצת הרשות המקומית לפי סעיף 171 א (2) לפקודת העיריות ובאין ועדה כזאת בהתייעצות עם המועצה, להשעותו ממשרתו בשירות הרשות המקומית לתקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים. ראש הרשות המקומית ראשי, על פי בקשת התובע, להאריך מפעם לפעם את תקופת ההשעיה האמורה ובלבד שסך כל ימי ההארכה לא יעלה ארבעים וחמישה ימים. 2. הוגשה תובענה נגד עובד לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות, ראשי ראש הרשות המקומית להשעותו או להאריך את השעייתו לתקופה שלא תימשך מעבר לגמר הליכי הדין בתובענה (להלן גמר ההליכים המשפטיים). ראש הרשות המקומית בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות, יהיה ראשי להשעות עובד בשל חקירה פלילית שהמטרה מנהלת נגד העובד בחשד לביצוע עבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו, **לתקופה שלא תעלה על 45 ימים**. אם חפץ ראש הרשות להאריך את ההשעיה מעבר לתקופה זו, עליו להגיש בקשה לצורך לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות אשר יהיה ראשי להאריך את ההשעיה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 6 חודשים. אם העובד לא הושעה על ידי ראש הרשות המקומית במהלך החקירה המשטרתית והוחלט להגיש כתב אישום נגד העובד ובשלב זה חצה ראש הרשות להשעותו, יהיה עליו להגיש בקשה לצורך לבית הדין למשמעת; כלומר, בשלב זה שלאחר הגשת כתב אישום נגד העובד, בית הדין, ולא ראש הרשות המקומית הוא המוסמך להחליט על ההשעיה עצמה. בשלב זה ראשי בית הדין לקבוע שההשעיה תימשך עד תום תהליך הפלילי שיינקט נגד העובד. אם יורשע העובד בהליך הפלילי ובעקבות הרשעה זו יוחלט להעמידו לדין משמעתי, יהיה ראשי בית הדין להעריך את ההשעיה עד תום ההליך המשמעתי. 3. ראש הרשות המקומית לא ישעה עובד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לעניין ההשעיה, תוך תקופה שיקציב לו, לפני הרשות המקומית או לפני מי שהוא הסמיך לכך דרך קבע או לעניין פלוני, ואולם אם העובד כבר הביא טענותיו לעניין השעיה דחופה בהתאם לסעיף 48, ראשי ראש הרשות המקומית להשעותו אף בטרם ניתנה לו הזדמנות כאמור, ובלבד שייתן לו הזדמנות סמוך לאחר מכן להביא טענותיו להפסקת ההשעיה: והוא הדין לעניין העברת הזמנית לעבודה אחרת לפי סעיף קטן. 4. היה העובד מועסק במספר משרות בשירות הרשות המקומית, ראשי ראש הרשות המקומית להשעותו כאמור בכולן או בחלק מהן. 5. הושעה עובד תימשך ההשעיה עד שיחליט המוסמך לכך שלא להעמידו לדין משמעתי, ואם הועמד לדין או משמעתי עד למתן פסק הדין הסופי באותם הליכים ואולם ראשי ראש הרשות המקומית להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר. 6. בכל מקום שראש רשות מקומית ראשי להשעות עובד לפי סעיף זה, ראשי הוא, במקום להשעותו, להעבירו זמנית לעבודה אחרת במשרה שאחת מדרגותיה אינה נמוכה מדרגת משרתו של העובד, ובלבד שדרגת העובד במשרה שאלה הוא מועבר לא תהיה נמוכה מדרגתו ערב העברתו, או, בהסכמת העובד, לעבודה במשרה שדרגתה נמוכה מדרגת משרתו. העברה זמנית כאמור לא תימשך מעבר לתקופה שבה מותרת השעייתו של עובד לפי סעיף זה. לעניין סעיף זה ראשי הליך כנגמר לאחר שאין עוד ערעור עליו. 7. לראש הרשות המקומית יסוד סביר כי עובד הרשות, בידועין מעל בתפקידו או השתמש בו לרעה, או שהפר את המשמעת הפרה זדונית וחמורה, או עבר עבירה פלילית שיש עימה קלון, והיה ראש הרשות המקומית סבור, כי המשכת עבודתו של העובד תביא לידי פגיעה חמורה בשירות הרשות המקומית, ראשי הוא להשעותו לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר ימים, לאחר שנתן לו תוך תקופה שיוקצב לו, הזדמנות להביא טענותיו לעניין זה לפניו או לפני מי שהוא הסמיך לכך, דרך קבע או לעניין מסוים. במקום להשעותו ראשי ראש הרשות המקומית להעביר את העובד לעבודה אחרת באותה רשות מקומית במשרה שאלה ראשי ראש הרשות המקומית להעבירו לפי סעיף, 47 בתנאים ולתקופה האמורים בסעיף קטן. ראש הרשות המקומית ראשי להאריך את תקופת ההשעיה או ההעברה כאמור, לתקופה שלא תעלה בסיכום על שלושים ימים. סמכויות ראש הרשות לפי סעיף זה נתונות גם למזכיר הרשות ואין גורעות מסמכות ראש הרשות המקומית לפי סעיף 47. 8. עובד שהשעהו ראש הרשות המקומית או שופט לפי סעיף 24 לחוק הרשויות המקומיות, תשלום לו במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, לרבות תקופת השעייתו הקודמת לסעיף 48, מחצית ממשכורתו הקובעת, וממועד זה ואילן תשלום לו משכורתו הקובעת המלאה ואולם או בית הדין ממלא מקומו, או חבר בית הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שאב בית הדין הסמיך לכך, ראשי, לפי בקשת התובע או העובד, לפי העניין, להקטין או להפסיק את התשלום לתקופת ההשעיה, כולה או מקצתה, ובתקופה של ששת חודשי ההשעיה הראשונים - גם להגדיל את התשלום, הכל בתנאים שייראו לו. התשלום על פי סעיף זה יהיה תשלום זמני וכפוף להחלטה סופית של בית הדין למשמעת או ראש הרשות המקומית, לפי העניין: היה התשלום חלק ממשכורתו הקובעת של העובד, תעוכב היתרה בקופת הרשות המקומית לכל תקופת השעייתו. שר המשפטים ראשי לקבוע בתקנות מבחנים, סדרי דין והוראות מיוחדות בדבר ראיות בהליכי בקשה לפי סעיף קטן. על אף האמור בסעיף קטן לא יעלה בחודש פלוני התשלום הזמני המשתלם למושעה על הסכום שבו עודפת משכורתו הקובעת על הכנסותיו מעבודות חוץ באותו החודש. 9. עובד שהושעה לא יחולו עליו ההגבלות והאיסורים בדבר עבודה מחוץ לשירות הרשות המקומית, ובלבד שלא ייצג אדם אחר כלפי השירות המקומית שבה עובד או מוסד ממוסדותיה, למעט בתי משפט, ולא יעסוק בעבודה שיש בה כדי ליצור התקשרות בינו ובין מי שיש לו מגע כספי או מסחרי או ענייני עם היחידה שבה הועסק לאחרונה. כן עליו להודיע לראש הרשות המקומית, במועדים ובדרך שייקבעו בתקנות השתכרויות בתקופת ההשעיה. לא הודיע המושעה כאמור, ניתן לעכב את המשכורת המגיעה לו לפי סעיף 49(א) עד שידווח כנדרש. 10. מושעה שהורשע בבית המשפט ופוטר עקב ההרשעה, לא יהיה זכאי למשכורת בעד תקופת השעייתו, אולם לא יהיה חייב להחזיר את המשכורת ששולמה לו זמנית מכוח סעיף 49. 11. מושעה שהורשע בבית המשפט ולא פוטר עקב ההרשעה, אך פרש מהשירות לפני שהועמד לדין משמעתי עקב ההרשעה -

רשאי ראש הרשות המקומית על פי בקשתו של אותו אדם להחליט על תשלום המשכורת, כולה או מקצתה, לתקופת ההשעיה, בתנאים ולתקופה שייראו לו. 12. מושעה שזוכה בבית המשפט מן האשמה שגרמה להשעייתו ולא הועמד לדין משמעת או עובדות שפורטו בכתב האישום או שעלו במהלך הדיון בבית המשפט, וכן מושעה שיצא זכאי בבית הדין או הערעור לפי סעיף 24 לחוק הרשויות המקומיות, תשלום להם משכורתם לתקופת השעייתם במידה שלא שולמה להם לפי סעיף 49 ובניכוי הכנסתם מעבודת חוץ במשך תקופת ההשעיה, זולת אם הורה ראש הרשות המקומית או בית הדין על פי בקשת המושעה במקרה של זיכוי על ידי בית הדין או על ידי השופט בערעור שלא תנכה הכנסה זו כולה או מקצתה. 13. מושעה שהורשע בבית הדין, רשאי בית הדין להחליט עפ"י בקשת הנשפט, אם ובאיזו מידה תשלום לו משכורת בתקופת השעייתו, בהתחשב בין השאר עם הכנסותיו של הנשפט מכוח סעיפים 49 ו-50. מושעה שהורשע בבית הדין ופוטרו עקב ההרשעה, תקופת השעייתו לא תבוא בחשבון לצורך קביעת פיצוי הפיטורים, אולם אלה יחושבו לפי המשכורת הקובעת בחודש ההשעיה שלפני הפיטורים. 14. חוזר עובד מושעה לעבודה לאחר שהופסקו ההליכים נגדו, תשלום לו משכורתו לתקופת ההשעיה שלא שולמה לו לפי סעיף 49. חזר לעבודה לאחר שראש הרשות המקומית ביטל את ההשעיה ולא הופסקו ההליכים נגדו, תשלום לו משכורתו כאמור זולת אם החליט ראש הרשות המקומית אחרת. מהמשכורת שתשלום לפי סעיף קטן (א) תנכה הכנסתו של העובד מעבודת חוץ מכוח סעיף 50, זולת אם הורה ראש הרשות המקומית, על פי בקשת המושעה שלא תנכה כולה או מקצתה. הופסקו ההליכים כאמור בסעיף (א) לאחר שהעובד פרש מהשירות רשאי ראש הרשות המקומית להחליט על תשלום המשכורת, כולה או מקצתה, לתקופת ההשעיה, בתנאים ולתקופה שייראו לו.

## 8.5 רכיבי שכר וזכויות נלוות לעובד בתקופת השעיה

1. מרכז השלטון המקומי אימץ את הוראות נציבות שירות המדינה בעניין זה (הודעה מס' ע"א/3) מטרתה העיקרית של ההשעיה היא, לשמור על תדמית שירות המדינה בעיני הציבור ועל אמון הציבור בשירות המדינה ובעובדיו. 2. בתקופת השעיה, ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד בין המושעה למעסיק, כלומר, העובד המושעה ממשיך להיחשב מבחינה פורמלית עובדו של המעביד, אולם העובד שמושעה לא מבצע עבודה בפועל – כלומר יחסי העבודה מתקיימים אך הם מוקפאים. 3. משכך, העיקרון הבסיסי והחשוב ביותר במסגרת יחסי העבודה לא מתקיים לגביו, ולו באופן זמני, והוא ביצוע עבודה תמורת שכר. אין לו לעובד המושעה אלא רק מה שנקבע במפורש שמגיע לו על-פי סעיף 49 לחוק. החל מ-26.1.2019, העובד יהיה זכאי בשלושה חודשי השעייה הראשונים לתשלום של 50% ממשכורת הקובעת. החל מחודש רביעי, יהיה העובד זכאי לתשלום של 100% משכרו הקובע. לאמור, השכר הבסיסי המשולם לעובד תמורת עבודתו ללא זכויות נלוות. לגבי עובד שחוק הגמלאות חל עליו הכוונה היא למשכורת קובעת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק הגמלאות, ובאשר לעובד שחוק הגמלאות אינו חל עליו (במסלול של פנסיה צוברת) הכוונה למשכורת שעל בסיסה מופרשים עבורו כספים לקרן פנסיה. א. **עבודה נוספת** (שעות נוספות, כונוניות, פרמיות וכו') – רכיבים אלו על פי רוב אינם נחשבים לחלק משכר העבודה הרגיל מאחר והם תלויים בביצוע של עבודה שהיא נוספת ומעבר לעבודה הרגילה של העובד לה הוא מחויב. מכיוון שעובד מושעה לא מבצע כל עבודה, הרי שהוא לא יכול לקיים את התנאי הנ"ל ועל כן הוא לא זכאי לרכיבי שכר אלו. חריג לעניין זה, הם עובדים אשר רכיבי העבודה הנוספת כלולים בתוך השכר הבסיסי והרגיל שלהם ואינם מותנים בשום תנאי נוסף. ב. **החזר הוצאות** – ככלל, גם רכיבים אלה אינם נחשבים לתוספת קבועה המהווה חלק משכר העבודה הרגיל מאחר והם תלויים בקיום תנאי נלווה. 1) החזר הוצאות בגין אחזקת רכב (רמת נידות) לרבות החזר הוצאות בגין אגרת רישוי וביטוח – אין לשלם לעובד מושעה רכיבים אלה. באם שולמו לעובד החזרים בגין אגרת הרישוי וביטוח עבור שנה שלמה מראש יש לפעול בהתאם להוראות החשב הכללי בעניין. 2) מכשיר רט"ן – עובד מושעה אינו זכאי להמשיך ולהחזיק במכשיר רט"ן שסיפק לו המעסיק. אם מדובר במכשיר שהעובד משלם עבורו, הוא רשאי להמשיך להחזיק בו, אולם המעסיק לא ישתתף בעלות השיחות. ג. **זכויות נלוות** – (תגמולים נוספים המשתלמים במישרין או בעקיפין, במזומן או בעין, מהמעסיק לעובד) 1) קצבת הבראה – עובד מושעה יהיה זכאי לקצבת הבראה בתנאי שהיה בחופשה עשרה ימים במהלך שנת עבודתו. יודגש, כי בזמן ההשעיה העובד אינו נחשב כעובד השוהה בחופשה. 2) קצבת ביגוד – עובד מושעה לא זכאי לקצבת ביגוד. 3) מתנות – המעסיק לא ישתתף בעלות מתנה לעובד מושעה (לרבות חלקו בתשלום מתנת הוועד). אולם הוועד רשאי להעניק לעובד מושעה, הממשיך לשלם את מס הוועד, מתנת ועד על חשבון חלק הוועד בלבד. ד. **תשלומים אחרים**: 1) מענק יובל – עובד מושעה לא יהיה זכאי למענק יובל אלא אם היה זכאי למענק בטרם מועד ההשעיה. 2) קרן השתלמות – המעסיק לא יפריש כספים לקרן השתלמות במהלך תקופת ההשעיה. 3) קופת גמל – המעסיק לא יפריש כספים לקופת גמל במהלך תקופת ההשעיה. 4) קרן פנסיה/ביטוח מנהלים – יופרשו לעובד מושעה הפרשות פנסיוניות בתקופת ההשעיה, בהתאם לביטוח הפנסיוני שבחר ובכפוף לגובה שכר בתקופת ההשעיה.